Estratégia Concursos

Aula 12

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

20 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Processo Legislativo - Cebraspe - Nível Superior 3

2) Roteiro de Revisão - Processo Legislativo 4

3) Aposta Estratégica - Processo Legislativo - Cebraspe - Nível Superior 23

4) Questões Estratégicas - Processo Legislativo - Cebraspe 25

5) Questionário de Revisão - Processo Legislativo 48

6) Lista de Questões Estratégicas - Processo Legislativo - Cebraspe 63

7) Referências Bibliográficas 72

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

Tópico	% de cobrança Cebraspe
Disposição geral (art. 59 da CF)	0,0%
Emenda à Constituição (art. 60 da CF) (não entra mutação nem revisão constitucional)	40,0%
Medidas provisórias (art. 62 da CF)	26,7%
Lei delegada (art. 68 da CF)	6,7%
Processo legislativo sumário (art. 64, §§ 1º a 4º da CF)	0,0%
Processo legislativo abreviado (art. 58, § 2º, I da CF)	0,0%
Processo legislativo - iniciativa, discussão, votação, emendas, veto, sanção, promulgação e publicação (arts. 61, 63, 64, caput, 65, 66 e 67 da CF)	26,7%
Leis complementares – quórum de aprovação (art. 69)	0,0%
Processo Legislativo nos Estados-membros e Municípios	0,0%
Controle judicial do processo legislativo	0,0%
Revisão Constitucional (ADCT, art. 3º)	0,0%
Mutação constitucional	0,0%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Ler os arts. 59 a 69 da CF/88, observando os pontos a seguir, aos quais deve ser dada ênfase em seu estudo:

Abrangência do processo legislativo

CF, art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

- O processo legislativo não envolve somente a elaboração de leis em sentido estrito (leis ordinárias e complementares), mas também <u>emendas à Constituição</u>, <u>medidas provisórias</u>, <u>decretos legislativos</u> e <u>resoluções</u>.

- Embora sejam normas primárias como as apontadas no rol do art. 59, <u>não integram o processo legislativo a elaboração de decretos autônomos e os regimentos dos tribunais</u>.

Iniciativa das leis

CF/88, art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

- O rol previsto no *caput* não é exaustivo, já que não menciona o TCU e a Defensoria Pública, por exemplo.

- Por simetria, as matérias previstas no § 1°, que são de iniciativa privativa do Presidente da República, serão de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo também nos Estados e Municípios. Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
Lei estadual de iniciativa parlamentar que exige a presença de professor extra em classe da rede básica de ensino com aluno pessoa com deficiência é inconstitucional, uma vez que cabe somente ao governador a iniciativa de propor leis que disponham sobre servidores públicos[1]*.*

- O Presidente da República possui iniciativa privativa de lei para tratar de matéria tributária nos Territórios (§ 1°, II, "b"), mas essa reserva de iniciativa não se aplica a outros projetos sobre matéria tributária, que possuem iniciativa comum.

- A iniciativa de lei de organização do Ministério Público da União é concorrente do Presidente da República (§ 1°, II, "d") e do Procurador-Geral da República (art. 128, § 5°). Por simetria, essa regra se aplica aos Estados (iniciativa concorrente do Governador e do Procurador-Geral de Justiça para tratar da organização do Ministério Público Estadual).

- A iniciativa privativa do Presidente da República para as leis orçamentárias (§ 1°, II, "b") é, por simetria, privativa do chefe do Poder Executivo nos Estados e Municípios[2].

- Os outros Poderes não podem obrigar o Chefe do Poder Executivo a exercer a iniciativa privativa de lei: em matéria orçamentária, ele é constitucionalmente obrigado a exercê-la (ADCT,

[1] STF – ADI 5786
[2] STF – ADI 1.759-1.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

art. 35, § 2°, I a III) e, nos demais casos, possui a conveniência e a oportunidade para decidir quanto ao seu exercício. Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
Regra de lei estadual de iniciativa parlamentar que impunha ao Poder Executivo a concessão de estímulos financeiros às cooperativas, com a criação de um fundo financeiro, é inconstitucional por afrontar o princípio da separação dos poderes[3].

- No âmbito do Poder Judiciário, o STF, os Tribunais Superiores e os TJs possuem iniciativa nas matérias previstas no art. 96, II; os Tribunais em geral, na matéria prevista no art. 96, I, "d"; os TJs, na matéria prevista no art. 125, § 1°; e o STF, em matéria que disponha sobre o Estatuto da Magistratura (que exige Lei Complementar!).

- A Defensoria Pública possui iniciativa privativa nas matérias previstas no art. 134, § 4° c/c art. 96, II – alteração do número dos seus membros; criação e extinção de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como fixação do subsídio de seus membros; criação ou extinção dos seus órgãos; e alteração de sua organização e divisão.

- O TCU (e por simetria, os TCEs, nos Estados) possui iniciativa privativa de lei que trata de sua organização administrativa, criação de cargos e remuneração de seus servidores, a fixação de subsídios dos membros da Corte, bem como sobre a organização do Ministério Público que atua junto ao Tribunal (art. 73, *caput* c/c art. 96, II).

- A Câmara dos Deputados possui iniciativa privativa de lei para fixar a remuneração de seus servidores (art. 51, IV). O mesmo vale para o Senado Federal (art. 52, XIII). Vale lembrar que a criação e extinção de cargos públicos nesses órgãos se dá por resolução (e não por lei).

- Podem apresentar projeto de lei sobre qualquer matéria que não possua iniciativa reservada: i) Presidente da República; ii) deputados e senadores; iii) comissões da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional; e iv) cidadãos (§ 2°).

- Iniciativa popular:

a) É um instrumento de democracia semidireta;

b) Somente os cidadãos (pessoas que gozam de capacidade eleitoral ativa) podem apresentar projeto de lei;

c) É do tipo geral, ou seja, pode versar sobre qualquer matéria que não possua iniciativa reservada, observadas as regras constitucionais;

---

[3] STF – ADI 2811

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) É aplicável tanto a leis ordinárias, quanto a complementares;

e) Não é aplicável a propostas de emenda à Constituição;

f) No processo legislativo federal, os projetos de lei de iniciativa popular deverão ser apresentados à Câmara dos Deputados, exigindo a subscrição de, no mínimo, 1% (um por cento) do eleitorado nacional, distribuído por, pelo menos, 5 (cinco) estados brasileiros, com não menos de 0,3% (três décimos por cento) dos eleitores de cada um deles (§ 2º);

g) No processo legislativo estatual, a iniciativa popular deverá ser disposta pela lei (CF, art. 27, § 4º);

h) No processo legislativo municipal, a iniciativa popular depende da manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado (CF, art. 29, XIII);

- Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições"[4].

Discussão e votação dos projetos de lei

CF/88, art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.
(...)
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
(...)
Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

- Casa iniciadora e Casa revisora:

- Os projetos de lei de apresentados por deputado federal, comissão da Câmara dos Deputados, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República ou cidadãos são apreciados inicialmente pela Câmara dos Deputados.

[4] STF – RE 1151237

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Os projetos de lei apresentados por senador ou comissão do Senado são apreciados inicialmente pelo Senado.

- Os projetos de lei apresentados por comissão mista são apreciados inicialmente pela Câmara ou pelo Senado, de forma alternada.

- Como a maior parte das vezes a Câmara atuará como Casa iniciadora, diz-se que ela possui certa primazia no processo legislativo em relação ao Senado.

- Os projetos são discutidos e votados, em cada Casa, em um único turno (art. 65, *caput*).

- O projeto aprovado na Casa iniciadora é encaminhado à Casa revisora que:

- se o aprovar (sem emendas), deverá encaminhá-lo para sanção/veto ou promulgação pelo Presidente da República (CF, art. 65, *caput*).

- se o rejeitar, deverá arquivá-lo (CF, art. 65, *caput*). Neste caso, aplica-se, ainda, o princípio da irrepetibilidade (CF, art. 67).

- se o aprovar com emendas, deverá remetê-lo de volta à Casa iniciadora apenas para que as emendas sejam apreciadas por esta, ou seja, a Casa iniciadora não pode subemendar o projeto (CF, art. 65, parágrafo único). Por sua vez, se a Casa iniciadora:

- aprovar as emendas apresentadas pela Casa revisora, deverá encaminhar o projeto (com as emendas) para sanção/veto ou promulgação pelo Presidente da República (CF, art. 65, *caput*).

- não aprovar as emendas apresentadas pela Casa revisora, deverá encaminhar o projeto (sem as emendas) para sanção/veto ou promulgação pelo Presidente da República (CF, art. 65, *caput*).

Obs1: Veja que a prerrogativa de aprovar ou rejeitar as emendas apresentadas pela Casa revisora faz com que a Casa iniciadora goze de certa primazia no processo legislativo.

Obs2: se a emenda apresentada pela Casa revisora não importar em mudança substancial do sentido do texto ("emenda de redação"), não há necessidade de retorno â Casa iniciadora[5].

Emendas aos projetos de lei

- Só podem ser apresentadas por parlamentares (embora exista a possibilidade prevista no art. 166, § 5°, que não é considerada caso de emenda extraparlamentar).

---

[5] STF – ADI 2.666-6/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Podem ser apresentadas mesmo em caso de projetos de iniciativa reservada ou privativa.

- O poder de emenda não é absoluto: além de deverem guardar pertinência temática com a matéria da proposição, as emendas apresentadas pelos parlamentares não podem acarretar aumento de despesa aos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da república (exceto nos projetos de lei orçamentária anual e lei de diretrizes orçamentárias), nem aos que versem sobre a organização dos serviços administrativos (ou seja, não é a organização da função finalística) da câmara dos deputados, do senado federal, dos tribunais federais e do ministério público (CF/88, art. 63, incisos I e II).

CF/88, art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

Precedente importante:

JURISPRUDÊNCIA
"o projeto de lei sobre organização judiciaria pode sofrer emendas parlamentares de que resulte, até mesmo, aumento da despesa prevista"[6].

Sanção e veto em projetos de lei

CF/88, art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.
§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.
§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. (...)
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.
§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

- A sanção do Presidente da República incide sobre o projeto de lei, convertendo-o em lei. É um ato unilateral e irretratável (não é possível desfazer, revogar a sanção), aplicável a projetos de lei

[6] STF – ADI 1.201-1/RO.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ordinária (incluindo projetos de lei de conversão, resultantes de medida provisória) e de lei complementar (ou seja, a sanção não se aplica a leis delegadas, emendas constitucionais e medidas provisórias).

- A sanção pode ser expressa (ato escrito) ou tácita (silêncio, omissão). O Presidente da República possui o prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento, para sancionar expressamente ou vetar o projeto de lei. Se for omisso, implicará a sanção tácita do projeto (CF, art. 66, *caput* e § 3º), tendo o chefe do Poder Executivo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para promulgar a lei e, caso se omita, caberá ao Presidente do Senado em igual prazo fazê-lo e, se este também não o fizer, caberá ao Vice-Presidente do Senado realizar a promulgação da lei, sem prazo constitucional fixado (CF, art. 66, § 7º).

- Princípio da não convalidação das nulidades: a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa (nem o vício de emenda).
- O veto é a manifestação formal, expressa e irretratável da discordância do chefe do Poder Executivo do projeto lei aprovado pelo Poder Legislativo, devendo sempre ser motivado e informados seus motivos no prazo de 48 horas ao Presidente do Senado (CF, art. 66, § 1º). Não existe veto tácito (o que pode ser tácita é a sanção).

- O veto pode ser jurídico (caso o Presidente da República considere o projeto inconstitucional) ou político (se o Presidente considerar o projeto contrário ao interesse público), total ou parcial (CF, art. 66, § 1º). Em ambos os casos, é um ato político, não cabendo controle judicial sobre suas razões, mas tão apenas sobre sua inoportunidade (se o veto ocorrer após o prazo constitucional de 15 dias úteis).

- O veto parcial não pode suprimir somente sobre palavras ou expressões: deve abranger texto integral do dispositivo (artigo, parágrafo, inciso ou alínea) - CF, art. 66, § 2º.

- O veto pode ser "derrubado" (rejeitado, superado) pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores: o Congresso Nacional deve apreciar o veto dentro de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, em sessão conjunta (CF, art. 66, § 4º). Se não for apreciado nesse prazo, deverá ser colocado na ordem do dia da sessão imediata, trancando, assim, a pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional – e não da Câmara ou do Senado, isoladamente –, ou seja, retardando as demais deliberações (CF, art. 66, § 6º).

- Se o veto não for mantido (ou seja, a maioria absoluta dos deputados e senadores votou pela rejeição do veto), o projeto é enviado para a promulgação do Presidente da República (ou seja, o projeto não passa por nova fase de sanção/veto presidencial, devendo ser diretamente promulgado). Se o chefe do Poder Executivo não promulgar a lei em 48 (quarenta e oito) horas, caberá ao Presidente do Senado fazê-lo e, se este também não o fizer, caberá ao Vice-Presidente do Senado realizar a promulgação da lei, sem prazo constitucional fixado (CF, art. 66, § 7º).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Perceba que é possível o surgimento de uma lei sem que haja sanção presidencial, no caso de o veto integral do Presidente da República ser derrubado pelo Congresso Nacional – a sanção não é ato imprescindível ao surgimento das leis.

- Enquanto o veto não é apreciado, a parte não vetada do projeto é promulgada e publicada, produzindo efeitos.

- A rejeição do veto produz efeitos *ex nunc* (prospectivos), após sua promulgação e publicação.

Promulgação e publicação da lei

CF/88, art. 66, § 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República. (...)
§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

- Promulgação é o ato solene que atesta a existência da lei, e sempre precede a publicação, que é a divulgação oficial da lei, sendo condição de sua eficácia.

- Prazo para promulgação da lei pelo Presidente da República:

  - no caso de sanção expressa: simultaneamente à própria sanção expressa.

  - no caso de sanção tácita ou rejeição do veto: 48 (quarenta e oito) horas. Caso o Presidente da República se omita, caberá ao Presidente do Senado fazê-lo em igual prazo e, se este também não o fizer, caberá ao Vice-Presidente do Senado realizar a promulgação da lei, sem prazo constitucional fixado (CF, art. 66, § 7º).

- Casos em que a promulgação é de competência do Poder Legislativo: emendas à Constituição, decretos legislativos e resoluções.

- A CF não estabelece prazo para a publicação da lei, tampouco a competência para fazê-lo, mas trata-se de competência do Presidente da República.

Processo legislativo sumário

CF/88, art. 64, § 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.
§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.

- Ocorre quando o Presidente da República solicita urgência na apreciação a projeto de lei de sua iniciativa – não precisa ser iniciativa reservada, basta que o projeto tenha sido apresentado pelo Presidente da República, independentemente da matéria (§ 1º).

- A urgência pode ser solicitada em qualquer fase de tramitação.

- Embora a CF falar em "solicitar", o Congresso Nacional é obrigado a instaurar o processo legislativo sumário caso o Presidente da República solicite a urgência, ou seja, é um ato vinculado do Parlamento.

- No rito sumário, fixa-se um prazo para que a proposição seja apreciada em cada Casa: 45 dias para a Câmara, depois 45 dias para o Senado e, por fim, 10 dias para a Câmara apreciar as emendas do Senado, caso existam (§ 2º). Se a Casa não se manifestar no prazo fixado, nela serão sobrestadas todas as demais deliberações legislativas, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação (§ 3º).

- Esses prazos do processo legislativo sumário não correm nos períodos de recesso do Congresso (§ 4º).

- O processo legislativo sumário não pode ser aplicado a projetos de código (§ 4º).

Processo legislativo abreviado

CF/88, art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. (...)
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;

- É o procedimento legislativo que dispensa a discussão e votação do projeto de lei no Plenário. Em outras palavras, nesse procedimento, o projeto é discutido e votado somente nas comissões da Casa.

- O Regimento Interno da Casa é que estabelece quais projetos de lei poderão seguir esse procedimento abreviado.

- Se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa, o projeto de lei que estava seguindo o rito abreviado deverá ir à Plenário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Processo legislativo de emenda à Constituição

CF/88, art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

- O poder de emenda integra o chamado "poder de reforma", junto com o poder de revisão.

- **Iniciativa**: rol previsto nos incisos I a III. Sobre este ponto, é importante destacar que:

  - Os Estados têm a prerrogativa de apresentar PEC, por meio de suas Assembleias Legislativas, conforme inciso III;

  - Os Municípios não têm a prerrogativa de apresentar PEC, inclusive não estão elencados no rol dos legitimados previsto nos incisos I a III do art. 60 da CF;

  - Se comparado aos legitimados a apresentar projetos de lei (art. 61, *caput*, da CF), o rol de legitimados a apresentar PEC é mais restrito.

  Por exemplo, um deputado federal ou senador, sozinho, possui o poder de apresentar um projeto de lei, mas não de apresentar uma PEC: na verdade, uma proposta de emenda constitucional de iniciativa do Parlamento federal necessita de assinatura de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal (inciso I do art. 60 da CF).

  - Os cidadãos não têm a prerrogativa expressa de apresentar PEC, já que não estão elencados no rol dos legitimados previsto nos incisos I a III do art. 60 da CF. Entretanto, os cidadãos possuem a competência de iniciativa de lei, conforme art. 61, *caput* da CF: com efeito, a forma como se dará a iniciativa popular está prevista no § 2º do art. 61 da CF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Não há estabelecimento expresso de iniciativa privativa em razão da matéria versada pela PEC, ao contrário dos projetos de lei.

- **Limitações** ao poder de reforma, quais sejam:

I) limitações materiais: são aquelas que restringem o poder de reforma quanto ao conteúdo, sendo subdividas em explícitas e implícitas.

- Explícitas: são as expressamente previstas nos incisos I a IV do § 4° do art. 60, que estabelece o rol de matérias em que a PEC não poderá tender a abolir, não podendo sequer ser objeto de deliberação. Essas são as famosas **cláusulas pétreas** expressas.

- Implícitas: são aquelas apontadas pela doutrina, embora não estejam previstas de forma expressa na CF. São elas: 1) titularidade do Poder Constituinte Originário (o povo); 2) titularidade do Poder Constituinte Derivado (o exercício do poder constituinte derivado reformador cabe ao Congresso Nacional – CF, art. 60, § 2° –, e o do poder constituinte derivado decorrente, às Assembleias Legislativas – ADCT, art. 2°); e 3) procedimento de reforma constitucional previsto na CF (tanto o de revisão constitucional previsto no ADCT, art. 3°, quanto o procedimento de emenda constitucional previsto no art. 60) – ou seja, não é possível alterar as limitações expressas, é dizer, realizar a dupla revisão da Constituição.

II) limitações formais (ou processuais): são aquelas que restringem o processo legislativo de aprovação da PEC, diferenciando-o do processo legislativo para a aprovação das leis em geral. São elas:

- Iniciativa: como já foi dito, a legitimidade para apresentar uma PEC, prevista nos incisos I a III do art. 60 da CF, é bem mais restrita que a para apresentar uma lei. Cabendo frisar novamente sobre a iniciativa de PEC, a participação dos Estados e do DF, a ausência de participação dos municípios, ausência de iniciativa popular, a ausência de iniciativa privativa expressa, a ausência de previsão pela CF de Casa iniciadora obrigatória e a ausência de Casa revisora.

- Deliberação: a PEC deve ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, só sendo considerada aprovada mediante o voto de três quintos dos respectivos membros. Esse rito é bastante rígido se comparado àquele para aprovação das leis ordinárias, que dependem apenas de um único turno de discussão e votação, sendo aprovada por maioria simples.

- Promulgação: a promulgação da emenda constitucional é realizada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (CF, art. 60, § 3°). Ou seja, ao contrário do processo legislativo das leis, em que o Presidente da República possui a prerrogativa de sanção, veto e promulgação, a PEC aprovada não é

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

submetida a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo, tampouco ele detém a competência para promulgá-la.

Ainda, a numeração das emendas constitucionais segue ordem própria, distinta daquela estabelecida para as leis.

- Irrepetibilidade: a matéria constante de PEC rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser objeto de nova proposta em uma sessão legislativa ulterior, em razão do previsto no art. 60°, § 5°.

Observe que, no caso das leis, desde que haja proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional, é possível que a matéria constante de projeto de lei rejeitado constitua objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, consoante art. 67 da CF.

Cuidado! No caso da PEC, a vedação é absoluta!

III) limitações circunstanciais: impedem que a Constituição seja reformada em situação de instabilidade política do Estado, sendo três as circunstâncias impeditivas, previstas no § 1° do art. 60 da CF: estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal.

OBS: não há previsão de limitações temporais para a reforma da CF/88, que consiste em fixar-se um prazo durante o qual fica vedada a alteração da Constituição.

- **as PECs podem ter sua tramitação iniciada em qualquer uma das Casas Legislativas**, ao contrário das leis, que possuem previsão de Casa Iniciadora específica, a depender de quem detenha a iniciativa do projeto de lei;

- **não há previsão de que uma das Casas funcione como revisora** no procedimento constitucional de emenda à CF: no processo legislativo para elaboração das leis, após a aprovação do projeto de lei na Casa iniciadora, seguirá para a Casa Revisora, que poderá aprová-lo, rejeitá-lo ou emendá-lo. Na primeira hipótese, o projeto é enviado para sanção ou veto do Chefe do Executivo. Na segunda hipótese, é arquivado. Na última hipótese, a emenda (somente o que foi alterado do projeto inicial), deve ser enviada para apreciação da Casa iniciadora que, se aceitá-la, enviará projeto para deliberação executiva. Por outro lado, se a Casa iniciadora rejeitar a emenda aprovada pela Casa revisora, o projeto, em sua versão original – que foi aprovada por aquela Casa – segue para a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo (essa é a leitura dos arts. 65 e 66, *caput* e § 1° da CF).

Inclusive, como já foi dito, em razão de a Casa iniciadora ter a prerrogativa de rejeitar a emenda aprovada pela Casa revisora, enviando o projeto de lei originalmente aprovado por ela mesma à deliberação executiva, é que se diz que há preponderância da Casa iniciadora sobre a revisora no processo legislativo para a elaboração das leis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Entretanto, no caso das PECs, o processo legislativo é diferente em função da regra insculpida no art. 60, § 2º, que obriga que, o texto da proposta seja necessariamente aprovado pelas duas Casas do Congresso Nacional por 3/5 dos membros e em dois turnos. Assim, caso a segunda Casa altere a redação aprovada pela primeira, o texto da PEC terá que retornar a esta, para nova votação (3/5 dos membros + 2 turnos de votação) – exceto se trate de mera alteração de redação, que não interfira substancialmente na matéria. O STF entende que só é necessário o retorno do texto da PEC à Casa de origem caso seja realizada uma alteração substancial na redação[7].

Leis Complementares (LCs)

CF/88, art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.

- Diferem das leis ordinárias sob o ponto de vista:

a) Material: os assuntos tratados por LC estão expressamente previstos na CF, ao contrário das leis ordinárias, que possuem campo material residual.

b) Formal: o quórum de aprovação das LCs é de maioria absoluta (CF, art. 69), ao contrário do das leis ordinárias, que é de maioria simples.

Medidas Provisórias (MPs)

CF/88, art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;
III - reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por

[7] ADI 2.666/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.

- Somente o chefe do Poder Executivo pode adotar MPs.

- Pressupostos para a adoção de MPs: relevância e urgência (*caput*) – tais pressupostos são conceitos jurídicos indeterminados, estando inseridos na esfera de discricionariedade administrativa, somente sendo possível o controle jurisdicional em casos excepcionais em que esteja evidente a ausência de tais requisitos[8].

- As MPs possuem força de lei (*caput*), já produzindo efeitos assim que adotadas pelo Presidente da República, antes da sua apreciação pelo Congresso Nacional.

- Matérias que não podem ser tratadas por MP: § 1º, incisos I a IV (MUITA ATENÇÃO à exceção prevista na alínea "d" do inciso I).

- Ao ser adotada, a MP deverá ser submetida imediatamente ao Congresso Nacional (*caput*). No Congresso, uma Comissão Mista examinará a MP e sobre ela emitirá parecer, antes de serem apreciadas em cada Casa do Congresso (§ 9º).

[8] STF – ADI 4029.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Após o parecer da Comissão Mista, a MP é apreciada em sessão separada pelo plenário de cada Casa do Congresso (§ 9º), começando pela Câmara dos Deputados (§ 8º). Cada Casa, antes de deliberar sobre o mérito da MP, deve fazer juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais (§ 5º).

- A apreciação das MPs pelo Congresso pode resultar em:

A) aprovação da MP: com a sua consequente conversão integral em lei, que será promulgada pelo Presidente do Senado (aqui não há sanção ou veto do Presidente da República).

B) aprovação da MP com modificações em seu texto: a MP será transformada em projeto de lei de conversão que, por sua vez, será encaminhado para sanção ou veto do Presidente da República, passando a seguir o rito ordinário do processo legislativo. A MP original mantém-se integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto de lei de conversão (§ 12), mesmo que sejam ultrapassados 120 dias de sua publicação.

As emendas parlamentares à MP devem guardar pertinência temática com o seu texto original[9].

C) rejeição da MP: o Congresso deverá disciplinar por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da MP (§ 3º). Se assim não o fizer, no prazo de 60 (sessenta) dias da rejeição da MP, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas (§ 11).

Além disso, no caso de rejeição, fica vedada a reedição da MP, na mesma sessão legislativa (§ 10).

D) perda de eficácia da MP por decurso de prazo: essa situação ocorre quando o Congresso Nacional não aprecia a MP no prazo de 60 (sessenta) dias contados da sua publicação (§§ 3º e 4º), prorrogáveis por igual período (§ 7º). Tais prazos não correm durante o recesso do Congresso (§ 4º) e, mencionada prorrogação é única e automática, não necessitando de qualquer ato adicional do Presidente da República.

A perda de eficácia se dá desde a edição da MP (*ex tunc*), devendo o Congresso disciplinar por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da MP (§ 3º). Se assim não o fizer, no prazo de 60 (sessenta) dias da perda de eficácia da MP, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas (§ 11).

Além disso, no caso de perda de eficácia por decurso de prazo, fica vedada a reedição da MP, na mesma sessão legislativa (§ 10).

---

[9] STF – ADI 5127.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Se a MP não for apreciada em até 45 (quarenta e cinco) dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso, trancando a pauta da Casa em que estiver tramitando (§ 6º).

- Efeito repristinatório: a MP suspende a eficácia da norma anterior que lhe seja for contrária, sendo que a sua eventual não conversão em lei ou perda de eficácia por decurso de prazo implica a restauração da norma suspensa.

- A MP submetida ao Congresso Nacional não pode ser retirada pelo Presidente da República, mas é possível que o Chefe do Poder Executivo adote outra MP revogando uma outra – em tal situação, a matéria constante da MP revogada não poderá ser reeditada, em nova MP, na mesma sessão legislativa.

- Os Estados-membros, facultativamente, podem adotar MP, desde que haja previsão na Constituição Estadual nos mesmos moldes da CF e sendo respeitados os princípios e limites desta[10].

- Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente da conversão de medida provisória, cujo conteúdo normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal"[11].

Leis Delegadas

CF/88, art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.
§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:
I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.
§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

[10] STF – ADI 2391.
[11] STF - ADIs 5709, 5716, 5717 e 5727

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Trata-se de exercício, por parte do Presidente da República, da função atípica legislativa do Poder Executivo, viabilizada pela delegação conferida pelo Congresso Nacional.

- O Presidente da República solicita delegação para que possa legislar sobre determinado assunto ao Congresso Nacional (*caput*) que, se aprovar (é ato discricionário, revogável a qualquer momento), editará resolução especificando o conteúdo e os termos para o exercício da delegação concedida (§ 2º), que não pode ser genérica, vaga, conferindo poderes ilimitados ao Presidente da República no exercício da atividade legislativa delegada, sob pena de inconstitucionalidade.

- Matérias que não podem ser objeto de delegação: § 1º.

- A delegação pode ser típica ou atípica.

Delegação típica (própria): o Congresso limita-se a conferir a delegação ao Presidente que, por sua vez, elabora, promulga e publica a lei delegada, sem nova participação do Parlamento no procedimento legislativo.

Delegação atípica (imprópria): o Congresso confere a delegação ao Presidente que, por sua vez, deverá submeter o projeto de lei delegada à apreciação do Parlamento, que deverá ocorrer em votação única, vedada qualquer emenda (§ 3º). Se for aprovado, o projeto de lei delegada vai à promulgação e publicação por parte do Presidente da República. Se rejeitado, será arquivado e fica sujeito ao princípio da irrepetibilidade (art. 67).

- Mesmo obtendo a delegação do Congresso, o Presidente da República não é obrigado a editar a lei delegada (independência dos Poderes).

- Mesmo concedendo a delegação ao Presidente da República, o Congresso Nacional pode regular a matéria objeto de delegação (independência dos Poderes).

- Os atos normativos do Poder Executivo que extrapolem os limites da delegação legislativa podem ser sustados pelo Congresso Nacional (art. 49, V).

Decretos Legislativos e Resoluções

- São espécies normativas primárias não sujeitas à sanção ou veto do Presidente da República.

- Edição de decretos legislativos: competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49)

- Edição de resoluções: competência do Congresso Nacional (art. 68, § 2º), do Senado (art. 52, principalmente) ou da Câmara dos Deputados (art. 51).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Processo Legislativo nos Estados-membros e Municípios

- Os demais entes federados poderão adotar as mesmas espécies legislativas previstas no art. 59 da CF, mas devem obedecer ao modelo de processo legislativo nela estabelecido (iniciativa, quórum, fases, vedações etc.)[12].

Controle judicial do processo legislativo

- É controle do tipo **preventivo**, já que incide sobre a espécie normativa ainda não pronta e acabada (proposta de emenda constitucional, projeto de lei etc.).

- É medida excepcional, admitida somente no caso de vícios **formais** ou **procedimentais**, sendo inadmissível o controle judicial de constitucionalidade material de projetos de lei[13]. Entretanto, no caso específico de proposta de emenda constitucional, é possível também o controle preventivo **material**, já que aquela não poderá possuir conteúdo tendente a abolir cláusula pétrea – nesta situação, é necessário realizar uma avaliação do conteúdo da proposta (controle material) para que seja avaliado o do processo legislativo (controle formal), já que a CF, art. 60, § 4° assevera que "não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir..."[14].

- Não alcança a interpretação de normas meramente regimentais, mesmo que relacionadas ao processo legislativo, externada em atos *interna corporis*[15].

- Deve ser exercido por meio de mandado de segurança (não é possível via Ação Direta de Inconstitucionalidade), impetrado por congressista da Casa Legislativa em que estiver tramitando o projeto de lei (o direito líquido e certo é o de o congressista impetrante não participar de uma deliberação que afronte o devido processo legislativo). Caso se trate de processo legislativo federal, cabe exclusivamente ao STF processar e julgar o referido mandado de segurança.

Revisão Constitucional (ADCT, art. 3°)

ADCT, art. 3°. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

- A revisão constitucional está incluída no poder de reforma, ao lado do poder de emenda.

- Procedimento único (não pode mais ser realizado) de modificação formal da CF, previsto pelo Poder Constituinte Originário para ocorrer 5 anos após a promulgação da CF.

---

[12] Paulo, 2017, p. 561.
[13] STF – MS 32.033/DF.
[14] Paulo, 2017, p. 598-599.
[15] STF – MS 23.920/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Procedimento mais simples que o da reforma constitucional por emenda, exigindo apenas votação em turno único e maioria absoluta dos votos dos membros do Congresso Nacional, reunidos em sessão unicameral, para aprovação das emendas constitucionais de revisão, que eram promulgadas pela Mesa do Congresso Nacional.

- Não possível que um novo procedimento de revisão constitucional seja introduzido por emenda constitucional (doutrina majoritária) – trata-se de um limite implícito ao poder de reforma.

- O procedimento de revisão constitucional se submete aos mesmos limites materiais e circunstanciais previstos para a reforma constitucional.

- A revisão constitucional é inaplicável aos Estados-membros[16].

Mutação Constitucional

- Não está incluído no poder de reforma.

- Processo informal de modificação da CF, sem que haja alteração em seu texto. Trata-se de manifestação do Poder Constituinte (Derivado) **Difuso**.

- Decorre da mudança do sentido conferido às normas constitucionais, em função da evolução dos costumes e valores sociais.

- Ocorre de três formas diferentes: i) por **interpretação judicial ou administrativa** (substituindo uma interpretação antiga por uma nova); ii) por **atuação do legislador** (a interpretação dada à norma constitucional é modificada por um ato normativo primário); e iii) por **via de costume** (mudança na forma de depreender a Constituição).

[16] STF – ADI-MC 1.722.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

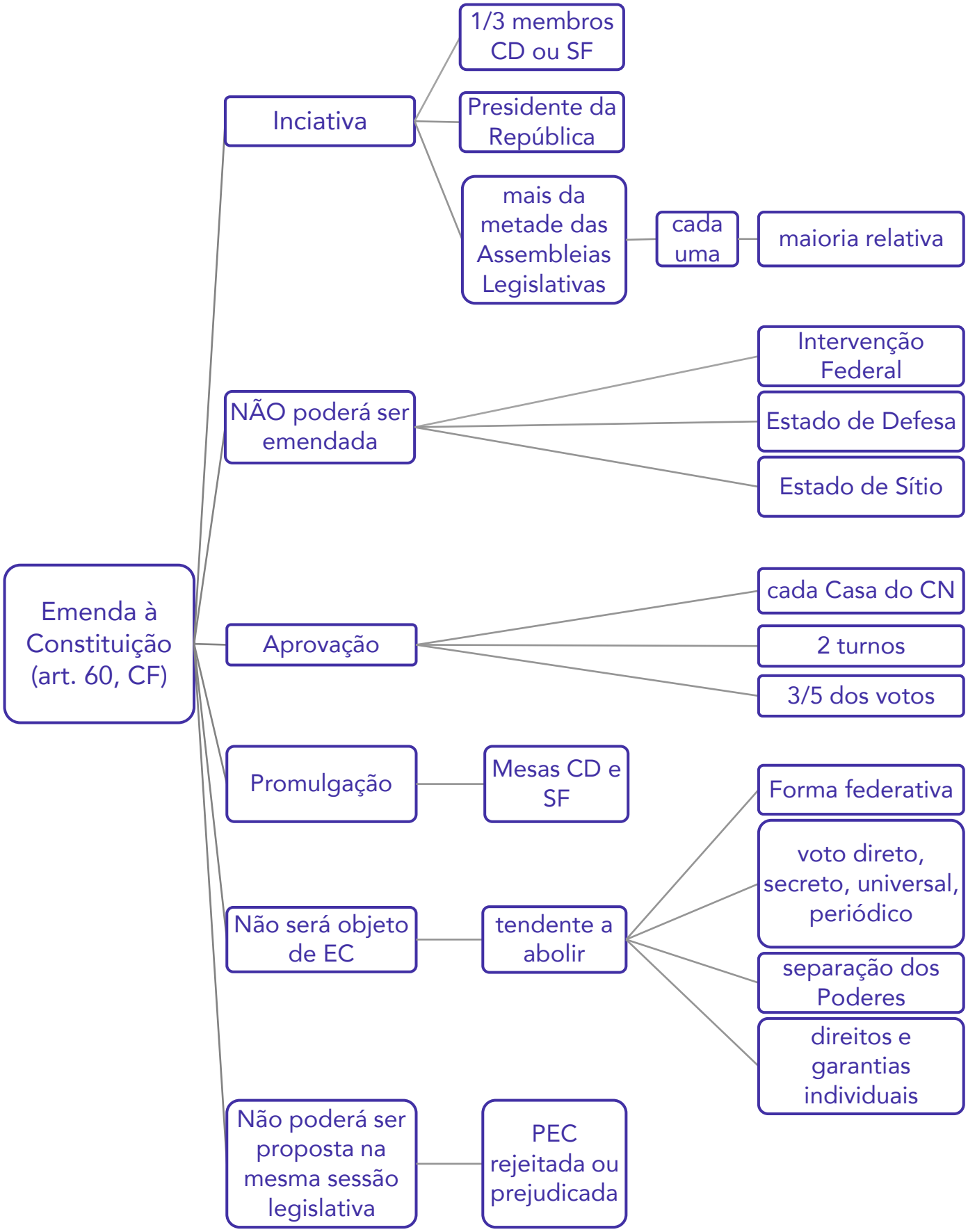
APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Dentro do assunto "Processo legislativo e modificação da Constituição (arts. 59 a 69 da CF/88)", "Emenda à Constituição (art. 60 da CF)" é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

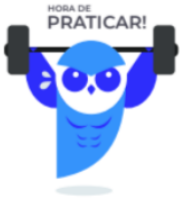


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Emenda à Constituição (art. 60 da CF) (não entra mutação nem revisão constitucional)

1. (CEBRASPE/2018/TCE-BA/Auditor Estadual – Controle Externo) A CF proíbe a deliberação de proposta de emenda constitucional que tenda a abolir

a) a forma federativa de governo, por se tratar de cláusula pétrea expressa.

b) a forma republicana de Estado, por se tratar de cláusula pétrea implícita.

c) a separação dos poderes, por se tratar de cláusula pétrea expressa.

d) o regime democrático e a autonomia municipal, por se tratar de cláusulas pétreas expressas.

e) o sistema presidencialista de governo, por se tratar de cláusula pétrea implícita.

Comentários

A questão busca verificar se o candidato conhece o rol de cláusulas pétreas. Vale dizer, aquelas matérias que a Constituição não admite que sejam alteradas por meio do poder derivado reformador:

> *Art. 60. (...)*
>
> *§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *I - a forma federativa de Estado;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *II - o voto direto, secreto, universal e periódico;*
>
> *III - a separação dos Poderes;*
>
> *IV - os direitos e garantias individuais.*

Vamos às assertivas:

Alternativa A e B – Incorretas. O correto seria forma federativa de Estado, nos moldes do artigo 60, § 4°, inciso I, da Constituição Federal.

Alternativa C – Correta, conforme o exposto acima.

Alternativa D e E – Incorretas. Não se tratam de cláusulas pétreas. Quanto à cláusula pétrea implícita, essa consiste na impossibilidade de alteração do próprio artigo 60. Nesse sentido, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo[1]:

> *"Cuida-se da mais relevante limitação material implícita ao poder de reforma, que obsta a supressão das limitações expressas de qualquer ordem, estabelecidas no art. 60 da Carta da República".*

Gabarito: Letra C

2. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Direito) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

O veto, formalizado pelo chefe do Poder Executivo, somente poderá versar sobre texto parcial de artigo do projeto de lei nos casos em que não fique prejudicada a aplicação da norma legal a ser promulgada.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois conforme §§ 1º e 2º, artigo 66 da Constituição Federal, o veto, formalizado pelo chefe do Poder Executivo, poderá ser total ou parcialmente. Se parcial, abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

> *Art. 66, § 1º - **Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente**, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.*

[1] Direito Constitucional Descomplicado – 16ª Ed. – Pág. 596

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 2º* ***O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.***

Gabarito: Errado.

3. (CEBRASPE/2015/Telebrás/Advogado) Considere que uma proposta de emenda constitucional tenha sido rejeitada em junho de 2015. Nesse caso, nova proposta de emenda versando sobre a mesma matéria pode ser proposta, ainda no ano de 2015, se for de iniciativa da maioria do Senado e da Câmara dos Deputados.

Comentários

Não poderá não, consoante artigo 60, § 5° da CF:

> *Art. 60, § 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.*

Gabarito: Errado.

4. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista em Gestão/Julgamento) A respeito do Poder Legislativo, julgue o item subsecutivo.

Quando propostas pelo presidente da República e aprovadas pelas casas do Congresso Nacional, as emendas à Constituição deverão ser promulgadas pelo proponente em prazo constitucionalmente determinado.

Comentários

Nunca se esqueçam que a única participação do Presidente na Emenda Constitucional é a possibilidade que ele tem de iniciá-la, além do que, de forma expressa, a CF/88 determina que a emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> *I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;*
>
> *II - do Presidente da República;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.*

Gabarito: Errado.

5. (CEBRASPE/2016/PGE-AM/Procurador) Com relação aos mecanismos de defesa da CF e das Constituições estaduais, julgue o item a seguir.

No exercício da competência para o chamado veto jurídico no âmbito dos correspondentes processos legislativos, governadores e prefeitos podem invocar tão somente violações às respectivas leis fundamentais (Constituições estaduais e leis orgânicas municipais), sendo-lhes vedado vetar projetos de lei com base na sua incompatibilidade com a CF.

Comentários

A questão é tão errada que fica até difícil que comentar (rs).

Quando o projeto de lei é elaborado, ele é mandado para o Presidente da República a fim de que ele sancione ou vete.

O veto é um poder-dever irretratável do Chefe do Executivo, já que ele poderá discordar quanto à constitucionalidade, veto jurídico, ou achar que o projeto é contrário ao interesse público, veto político.

Em relação ao veto jurídico, é claro que qualquer chefe do Executivo poderá vetar projeto de lei por incompatibilidade com a CF/88.

Gabarito: Errado.

6. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista de Gestão - Administração) Comissão do Senado Federal poderá propor emenda à Constituição, mas tal emenda, mesmo após discussão e votação em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, não poderá ser promulgada na vigência de intervenção federal.

Comentários

No âmbito do Senado Federal, apenas 1/3 de seus membros poderão apresentar proposta de emenda constitucional:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> ***I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;***
>
> *II - do Presidente da República;*
>
> *III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*

Vale ressaltar que o final da questão está correto:

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> *(...)*
>
> *§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.*

Gabarito: Errado

Processo legislativo - iniciativa, discussão, votação, emendas, veto, sanção, promulgação e publicação (arts. 61, 63, 64, caput, 65, 66 e 67, caput da CF)

7. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que diz respeito à disciplina constitucional da emenda, da reforma e da revisão constitucional, bem como à organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente, de acordo com a jurisprudência do STF.

O procedimento específico conhecido como dupla revisão pode alterar as cláusulas pétreas da CF.

Comentários

A teoria da dupla revisão constitucional permite a modificação de cláusulas pétreas, sendo que em um primeiro momento seria alterado o limite material (ou seja, o tema deixaria de ser cláusula pétrea) e em um segundo momento seria modificado o conteúdo.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.722, firmou entendimento quanto à impossibilidade da dupla revisão no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que esta implica em limitações implícitas ao poder de reforma constitucional, o que tornaria possível,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

posteriormente, a alteração ou revogação de preceitos básicos garantidores das cláusulas pétreas.

> *Ao Poder Legislativo, federal ou estadual, não está aberta a via da introdução, no cenário jurídico, do instituto da revisão constitucional. (ADI 1.722-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 10-12-1997, Plenário, DJ de 19-9-2003.).*

Gabarito: Errado.

8. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário) De acordo com as disposições constitucionais acerca do processo legislativo, assinale a opção correta.

a) O presidente da República poderá ser autor de proposta de emenda constitucional desde que a proposição seja subscrita por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

b) Na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, não há óbice para a CF seja alterada por meio de emenda constitucional.

c) Aprovada a proposta de emenda à Constituição pelo Congresso Nacional, o presidente da República terá o prazo de 15 dias para sancioná-la ou vetá-la e, caso não se manifeste nesse prazo, seu silêncio importará sanção tácita.

d) O veto aposto pelo presidente da República a projeto de lei será apreciado pelo Congresso Nacional e será considerado rejeitado se obtiver o voto de três quintos dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em dois turnos de votação.

e) Caso o presidente da República considere inconstitucional ou contrário ao interesse público projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, poderá vetá-lo total ou parcialmente, e o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - **incorreta**. O Presidente da República é um dos legitimados a propor emenda constitucional, conforme inciso II, do artigo 60 da Constituição Federal, portanto não necessita que o Congresso Nacional a subscreva.

> *Art. 60.* ***A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:***
>
> *I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;*
>
> ***II - do Presidente da República;***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*

Letra B - **incorreta**. A Constituição possui limitações circunstanciais do poder de reforma durante situação de instabilidade política do Estado, sendo elas o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal, conforme dispõe o § 1º, do artigo 60 da Constituição Federal.

> *Art. 60, § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.*

Letra C - **incorreta**. A promulgação da emenda constitucional é realizada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Assim, ao contrário do processo legislativo das leis, em que o Presidente da República possui a prerrogativa de sanção, veto e promulgação, a PEC aprovada não é submetida a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo, tampouco ele detém a competência para promulgá-la.

> *Art. 60, § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.*

Letra D - **incorreta**. O veto do Presidente da República poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em sessão conjunta.

> *Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º **O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores**.*

Letra E - **correta**. A alternativa está de acordo com o disposto nos § 1º e § 2º, do artigo 66 da Constituição Federal.

> *Art. 66, § 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.*
>
> *§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.*

Gabarito: Letra E.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. (CEBRASPE/2009/TCE-AC/Analista de Controle Externo-Ciências Contábeis) Acerca do processo legislativo brasileiro, assinale a opção correta.

a) Segundo a CF, emenda constitucional disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

b) A CF prevê a hipótese de iniciativa popular, que pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 10% dos eleitores de qualquer estado da Federação.

c) As medidas provisórias perderão a eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias a contar de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes.

d) A reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo será permitida apenas uma vez, por igual período.

e) O procurador-geral da República tem competência para propor projeto de lei ordinária ou complementar.

Comentários

Alternativa A – Incorreta. Tal competência é reservada à Lei Complementar e não às emendas constitucionais:

> *Art. 59 (...)*
>
> *Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.*

Alternativa B – Incorreta. Na verdade, o projeto de lei deve ser subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles, conforme artigo 61, § 2° da CF/88:

> *Art. 61. (...)*
>
> *§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.*

Alternativa C – Incorreta. O prazo previsto no texto constitucional é de sessenta dias e não de trinta dias:

> *Art. 62 (...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no* ***prazo de sessenta dias, prorrogável****, nos termos do § 7º,* ***uma vez por igual período****, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.*

Alternativa D – Incorreta. A Constituição Federal não permite que a medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo seja reeditada:

> *Art. 62 (...)*
>
> *§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.*

Alternativa E – Correta, nos termos do artigo 61 da Constituição Federal:

> *Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.*

Gabarito: Letra E

10. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista de Gestão – Administração) A regra da separação dos poderes impede que os requisitos de relevância e urgência, necessários à edição de medidas provisórias pelo presidente da República, sejam submetidos ao crivo do Poder Judiciário.

Comentários

É possível que exista apreciação dos requisitos de relevância e urgência por parte do Poder Judiciário sem que isso afronte ao princípio constitucional da separação de Poderes. Nesse sentido, a própria jurisprudência do STF (ADI 4029/AM):

> *A atuação do Judiciário no controle da existência dos requisitos constitucionais de edição de Medidas Provisórias em hipóteses excepcionais, ao contrário de denotar ingerência contramajoritária nos mecanismos políticos de diálogo dos outros Poderes, serve à manutenção da Democracia e do equilíbrio entre os três baluartes da República.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. (CEBRASPE/2016/TCE-PA/Auditor de Controle Externo) Projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa se proposto pela maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Comentários

É o que consta expressamente ao teor do artigo 67 da Constituição Federal:

> *Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.*

Gabarito: Certo.

12. (CEBRASPE/2015/TCU/Auditor Federal de Controle Externo) Os estados não são obrigados a prever medida provisória no seu processo legislativo. Entretanto, caso optem por incluir tal medida entre os instrumentos do processo legislativo estadual, eles devem observar os princípios e limites estabelecidos a esse respeito na CF.

Comentários

A assertiva está em consonância com a jurisprudência do STF (ADI 691):

> *É constitucional instituição de medida provisória estadual, desde que, primeiro, esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição do Estado e, segundo, sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo modelo adotado pela Constituição Federal, tendo em vista a necessidade da observância simétrica do processo legislativo federal.*

Gabarito: Certo.

13. (CEBRASPE/2014/TC-DF/Analista de Administração Pública) O veto do presidente da República a projeto de lei será apreciado em sessão unicameral, somente podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos congressistas.

Comentários

A Constituição Federal fala em sessão conjunta e não sessão unicameral:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

(...)

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

Gabarito: Errado.

14. (CEBRASPE/2016/TCE-PA/Auditor/Direito) No que se refere aos poderes da República e ao Tribunal de Contas da União, julgue o item subsequente.

Segundo o STF, configura hipótese de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a edição de lei de iniciativa parlamentar que estabeleça atribuições para órgãos da administração pública.

Comentários

A CF/88 traz hipóteses em que a iniciativa de projeto de lei é do Presidente da República, não podendo outra autoridade usurpar sua função.

IMPORTANTE: A sanção posterior do Executivo não convalida o eventual vício de iniciativa existente.

Imagine que um Deputado tenha iniciado projeto de lei fixando os efetivos das Forças Armadas, matéria reservada ao Presidente. Ainda que o Presidente concorde com o projeto de lei e que sancione a lei, ela será inconstitucional por vício de iniciativa.

CF/88

Art. 61. (...)

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

STF

A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF.

[ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011

Gabarito: Certo.

15. (CEBRASPE/2013/Polícia Federal/Delegado) Em relação ao processo legislativo e ao sistema de governo adotado no Brasil, julgue o seguinte item.

A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, bem como ao presidente da República, ao STF, aos tribunais superiores, ao procurador-geral da República e aos cidadãos. No que tange às leis complementares, a CF não autoriza a iniciativa popular de lei.

Comentários

O artigo 61, §2º, da CF/88, determina o seguinte:

Art. 61, § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.*

O projeto de lei a que se refere a CF/88 tanto pode ser lei ordinária como lei complementar.

Gabarito: Errado.

16. (CEBRASPE/2021/SEFAZ-RR/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais) Acerca do processo legislativo, julgue os itens a seguir.

I. A iniciativa comum é aquela em que a proposição legislativa pode ser apresentada por qualquer membro do Congresso Nacional, por comissão parlamentar, pelo presidente da República ou pelos cidadãos, no caso de iniciativa popular.

II. As medidas provisórias perderão eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de 45 dias, prorrogável uma vez por igual período.

III. O veto parcial do presidente da República pode alcançar, além do texto integral de cada artigo, parágrafo, inciso ou alínea, palavras ou expressões contidas nessas unidades normativas.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas os itens I e III estão certos.

d) Apenas os itens II e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

Comentários:

Item I – certo. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição (art. 61, *caput*, da CF/88).

Item II – errado. As medidas provisórias (...) perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável (...), uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes (art. 62, § 3º, da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Item III – errado. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea (art. 66, § 2°, da CF/88). Não abrange, pois, palavras ou expressões.

Gabarito: Letra A.

17. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento – Geral) No que se refere à organização do Estado e às suas funções, julgue o item a seguir.

A sanção de uma lei pelo presidente da República não afasta possíveis defeitos jurídicos do projeto que a tenha originado.

Comentários

A afirmativa está correta, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ADI 2.867 e 2.113, sobre vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa, a sanção do projeto de lei não convalida o vício, ou seja, não afasta os defeitos jurídicos do projeto que a tenha originado.

> *A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF.*
>
> *[ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 2.113, rel. min. Cármen Lúcia, j. 4-3-2009, P, DJE de 21-8-2009*

Gabarito: Certo.

Medidas provisórias (art. 62 da CF)

18. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) A respeito das disposições constitucionais relativas a municípios, julgue o item subsequente.

A expedição de medida provisória pelo presidente da República acarreta suspensão automática da tramitação de propostas de emenda constitucional.

Comentários

Com base no § 6º, do artigo 62 da Constituição Federal, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso, trancando a pauta da Casa em que estiver tramitando.

> *Art. 62, § 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.*

Contudo, este trancamento só alcançará projetos de lei que tratem sobre temas passíveis de regramento por medida provisória, excluindo, portanto, propostas de emenda constitucional, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Segurança 27931.

> *O regime de urgência previsto no art. 62, § 6º, da Constituição da República – que impõe o sobrestamento das deliberações legislativas das Casas do Congresso Nacional – incide, tão-somente, sobre aquelas matérias que se mostram passíveis de regramento por medida provisória, excluídos, em consequência, do bloqueio procedimental imposto por mencionado preceito constitucional as propostas de emenda à Constituição e os projetos de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução e, até mesmo, tratando-se de projetos de lei ordinária, aqueles que veiculem temas pré-excluídos do âmbito de incidência das medidas provisórias (CF, art. 62, § 1º, I, II e IV).*

Gabarito: Errado.

19. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista em Gestão/Julgamento) A respeito do Poder Legislativo, julgue o item subsecutivo.

Matéria reservada a lei complementar não pode ser tratada por meio de medida provisória nem pode ser objeto de lei delegada elaborada pelo presidente da República.

Comentários

É isso mesmo, consoante, artigos 62, § 1°, inciso III e 68, § 1°:

> *Art. 62. (...)*
>
> *§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:*
>
> *(...)*
>
> *III – reservada a lei complementar;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a* ***matéria reservada à lei complementar****, nem a legislação sobre:*

Gabarito: Certo.

20. (CEBRASPE/2022/SEE-PE/Analista em Gestão Educacional) Julgue o próximo item acerca do processo legislativo brasileiro.

A edição de medidas provisórias concernentes a matérias reservadas a lei complementar é vedada ao presidente da República.

Comentários

O artigo 62, § 1°, III, da CF/88 versa sobre os limites materiais à edição de medidas provisórias. Dentre essas vedações encontra-se o que é matéria reservada às leis complementares.

> *Art. 62, § 1º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:*
>
> *(...)*
>
> *III - reservada a lei complementar;*

Gabarito: Certo.

21. (CEBRASPE/2022/SEFAZ-SE/Auditor Técnico de Tributos) Julgue o seguinte item, relativos a aspectos diversos pertinentes a noções de direito administrativo.

Atendidos os pressupostos de relevância e urgência, o presidente da República pode adotar medidas provisórias que versem sobre matéria relativa a

a) garantia dos membros do Ministério Público.

b) partidos políticos.

c) direito processual civil.

d) lei orçamentária anual.

e) abertura de crédito extraordinário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Consoante artigos 62 e 167, § 3º, da CF/88:

> *Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar* ***medidas provisórias****, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.*
>
> *§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:*
>
> *I - relativa a:*
>
> *a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;*
>
> *b) direito penal, processual penal e processual civil;*
>
> *c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;*
>
> ***d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;***
>
> ***(...)***
>
> ***Art. 167 § 3º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.***

O crédito extraordinário, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, é a única espécie de crédito adicional que pode ser aberto por medida provisória, portanto, a alternativa correta é a letra E.

Gabarito: Letra E

22. (CEBRASPE/2022/PGM-Recife/Procurador Judicial Municipal) Matéria constante em projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto de lei, na mesma sessão legislativa, mediante proposta

a) do presidente da República ou da maioria simples dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

b) da maioria simples dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

d) da maioria simples dos membros da Câmara dos Deputados.

e) do presidente da República ou da maioria absoluta dos membros do Senado Federal.

Comentários

Consoante artigo 67, da CF/88:

> *Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa,* ***mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.***

Gabarito: Letra C.

23. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo) A respeito da organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

É possível a admissão de proposição de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República que dê ensejo a aumento de despesas, desde que, ao final dos trâmites cabíveis, o projeto seja sancionado pelo presidente da República.

Comentários.

Consoante entendimento do STF, é inconstitucional norma resultante de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República, que dê ensejo a aumento de despesa.

> *É inconstitucional norma resultante de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, na hipótese em que a emenda apresentada acarrete aumento de despesa. STF. Plenário. ADI 2810/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2016 (Info 822).*

Gabarito: Errado.

24. (CEBRASPE/2023/MPE-RO/Analista em Auditoria) Acerca do processo legislativo, assinale a opção correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Processo legislativo é o conjunto das regras que disciplinam a produção de todas as normas do poder público, desde emendas constitucionais até normas menores, como decretos e portarias.

b) Decretos legislativos são atos normativos produzidos individualmente pelo presidente da República, sem necessidade de tramitar pelo Congresso Nacional.

c) Apenas membros do Congresso Nacional detêm iniciativa legislativa.

d) Na hipótese de a casa revisora de um projeto de lei aprová-lo com emendas, ele deverá retornar à casa iniciadora, para nova votação.

e) A casa iniciadora do processo legislativo é sempre a Câmara dos Deputados.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra a - incorreta. As portarias não compõem o processo legislativo, conforme relação prevista no artigo 59 da Constituição Federal.

> *Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:*
>
> *I - emendas à Constituição;*
>
> *II - leis complementares;*
>
> *III - leis ordinárias;*
>
> *IV - leis delegadas;*
>
> *V - medidas provisórias;*
>
> *VI - decretos legislativos;*
>
> *VII - resoluções.*

Letra b - incorreta. A edição de decretos legislativos é competência exclusiva do Congresso Nacional.

Letra c - incorreta. Conforme artigo 61, da Constituição Federal, além dos membros do Congresso Nacional, possuem capacidade de iniciativa de leis complementares e ordinárias o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República e os cidadãos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.*

Letra d - **correta.** A afirmativa está de acordo com o artigo 65 *caput* e parágrafo único.

> *Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.*
>
> *Parágrafo único.* ***Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora****.*

Letra e - **incorreta.** Os projetos de lei apresentados por Senador ou Comissão do Senado são apreciados inicialmente pelo Senado.

Gabarito: Letra D.

25. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) No que se refere a medidas provisórias, julgue o item que se segue.

A vigência de uma medida provisória pode ser prorrogada por uma única vez, pelo prazo de 60 dias.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o § 7° do artigo 62 da Constituição Federal.

> *Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.*
>
> *(...)*
>
> *§ 7° **Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias,** contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

26. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) No que se refere a medidas provisórias, julgue o item que se segue.

A votação de medidas provisórias deve iniciar-se na Câmara dos Deputados.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o § 8° do artigo 62 da Constituição Federal.

> *Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.*
>
> *(...)*
>
> ***§ 8° As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.***

Gabarito: Certo.

27. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/ Analista Judiciário – Comissário de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso) Um dos princípios regentes das relações internacionais do Brasil é a prevalência dos direitos humanos. De acordo com a CF, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada uma das casas legislativas, serão equivalentes a

a) leis ordinárias.

b) medidas provisórias.

c) leis complementares.

d) emendas constitucionais.

e) decretos.

Comentários:

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais (artigo 5°, § 3°, da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão* ***equivalentes às emendas constitucionais****.*

Gabarito: Letra D.

28. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Direito) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

O preceito inserido na CF, segundo o qual é vedada, dentro da mesma legislatura, a recondução para os cargos diretivos do Poder Legislativo, não é de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais.

Comentários

A afirmativa está correta, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 6720 MC-REF/AL, o preceito inserido na Constituição Federal no § 4º, artigo 57, não é de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais.

> *Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado parcialmente procedente fixar interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados, de forma a permitir apenas uma reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas para os mesmos cargos que ocupam. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1.* ***O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros.*** *2. É inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução.*

Gabarito: Certo.

29. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Direito) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

As normas da CF alusivas aos direitos fundamentais, assim como as normas do preâmbulo do texto constitucional, são preceitos de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ADI 2076, o preâmbulo da Constituição não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa. [ADI 2.076, rel. min. Carlos Velloso, j. 15-8-2002, P, DJ de 8-8-2003.]

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. O processo legislativo compreende a elaboração de quais espécies legislativas?

2. Qual espécie legislativa é apta a dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis?

3. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos legitimados para propor emenda à Constituição Federal (art. 60):

3.1. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

3.1.1. de um ____(a)____, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

3.1.2. do Presidente da ____(b)____;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3.1.3. de mais da metade das ____(c)____ das unidades da Federação que se manifestem, cada uma delas, pela maioria ____(d)____ de seus membros.

4. Em quais situações a Constituição não poderá ser emendada?

5. Qual procedimento previsto para a aprovação de uma PEC (proposta de emenda constitucional)?

6. Complete as lacunas a seguir, a respeito das chamadas "cláusulas pétreas" (art. 60, § 4º):

6.1. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma ____(a)____ de Estado, o voto direto, secreto, universal e ____(b)____, a ____(c)____ dos Poderes, os direitos e garantias ____(d)____.

7. Uma vez rejeitada a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, a Constituição federal veda que ela seja objeto de nova proposta durante qual período?

8. Complete as lacunas a seguir, a respeito das matérias sobre as quais é vedada a edição de medida provisória (art. 62, § 1º):

8.1. relativa à nacionalidade, ____(a)____, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;

8.2. relativa ao direito penal, processual penal e processual ____(b)____;

8.3. relativa à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus ____(c)____;

8.4. relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, ____(d)____ orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º da CF/88;

8.5. que vise a detenção ou de bens, ____(e)____ de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

8.6. reservada a lei ____(f)____;

8.7. já disciplinada em projeto de ____(g)____ aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

9. A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre qual aspecto?

10. O que acontece caso a medida provisória não seja apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. O que acontece com a vigência da medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional?

12. Em qual Casa do Congresso Nacional será iniciada a votação de uma medida provisória?

13. Além da medida provisória rejeitada, qual outra espécie de medida provisória não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa?

14. Após a aprovação do projeto de lei de conversão alterando o texto da original da medida provisória, o que ocorrerá com a vigência desta?

15. A quem compete a elaboração das leis delegadas?

16. Complete as lacunas a seguir, a respeito das matérias que não podem ser objeto de delegação, no âmbito das leis delegadas (art. 68, § 1º):

16.1. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do ____(a)____, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei ____(b)____, nem a legislação sobre:

16.1.1. organização do Poder ____(c)____ e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

16.1.2. nacionalidade, cidadania, direitos ____(d)____, políticos e eleitorais;

16.1.3. planos ____(e)____, diretrizes ____(f)____ e orçamentos.

17. Onde serão iniciadas as votações de projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores?

18. Quem poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa?

19. No caso de pedido de urgência, se a Câmara ou o Senado não se manifestem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, qual a consequência prevista constitucionalmente?

20. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República (art. 61, § 1º):

20.1. fixem ou modifiquem os ____(a)____ das Forças Armadas;

20.2. disponham sobre:

20.2.1. ____(b)____ de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e ____(c)____ ou aumento de sua remuneração;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20.2.2. organização administrativa e judiciária, matéria ____(d)____ e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos ____(e)____;

20.2.3. servidores públicos da ____(f)____ e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

20.2.4. organização do ____(g)____ e da Defensoria Pública da União, bem como normas ____(h)____ para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

20.2.5. criação e extinção de ____(i)____ e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

20.2.6. ____(f)____ das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a ____(k)____.

21. Complete as lacunas a seguir, a respeito da iniciativa popular de projeto de Lei (art. 61, § 2º):

21.1. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à ____(a)____ de projeto de lei subscrito por, no mínimo, ____(b)____ do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por ____(c)____ Estados, com não menos de ____(d)____ décimos por cento dos ____(e)____ de cada um deles.

22. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos projetos de leis nos quais não se admite aumento de despesas (art. 63):

22.1. nos projetos de iniciativa exclusiva do ____(a)____, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;

22.2. nos projetos sobre organização dos serviços ____(b)____ da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais ____(c)____ e do Ministério Público.

23. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra em quantos turnos de discussão e votação?

24. A quem deve enviar o projeto de lei a Casa na qual tenha sido concluída a votação?

25. Complete as lacunas a seguir, a respeito do procedimento constitucional de veto, no âmbito do processo legislativo (art. 66, § 1º):

25.1. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, ____(a)____ ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou ____(b)____, no prazo de ____(c)____, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de ____(d)____ horas, ao Presidente do ____(e)____ os motivos do veto.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25.2. O veto parcial somente abrangerá texto ____(f)____ de artigo, de parágrafo, de ____(g)____ ou de alínea.

25.3. Decorrido o prazo de ____(h)____ dias, o silêncio do Presidente da República importará ____(i)____.

25.4. O veto será apreciado em sessão ____(j)____, dentro de ____(k)____ dias a contar de seu recebimento, só podendo ser ____(l)____ pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

25.5. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para ____(m)____, ao Presidente da República.

25.6. Esgotado sem deliberação o prazo de ____(n)____ dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, ____(o)____ as demais proposições, até sua votação final.

25.7. Se a lei não for promulgada dentro de ____(p)____ horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º do art. 66 da CF, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em ____(q)____ prazo, caberá ao ____(r)____ do Senado fazê-lo.

26. Qual o requisito constitucional previsto para que a matéria constante de projeto de lei rejeitado possa constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa?

27. Qual o quórum de aprovação das leis complementares?

28. Suponha que o STF tenha encaminhado projeto de lei sobre a organização judiciária de Território e, após ter sido aprovado pela Casa iniciadora, foi aprovado com emendas pela Casa revisora e encaminhado ao Presidente da República, que o vetou parcialmente, suprimindo algumas palavras de determinada alínea.

Após quarenta dias de seu recebimento, não tendo a Câmara dos Deputados apreciado o veto, houve trancamento da pauta na referida Casa Legislativa. Dez dias depois, a Câmara dos Deputados rejeitou o veto, por voto da maioria dos deputados federais, tendo o projeto sido enviado para promulgação do Presidente da República.

Em razão de o projeto não ter sido promulgado pelo Chefe do Poder Executivo em vinte e quatro horas, o Presidente do Senado o promulgou nas vinte e quatro horas seguintes.

A situação narrada estaria compatível com as regras sobre processo legislativo previstas pela Constituição Federal? Justifique.

29. Suponha que o Presidente da República tenha encaminhado ao Senado projeto de lei sobre alterações no Código Civil e tenha solicitado urgência em sua apreciação. Entretanto, aquela Casa Legislativa não tramitou o projeto segundo o rito sumário, alegando que o Chefe do Poder Executivo só poderia pedir urgência em projetos de lei de sua iniciativa reservada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Após sua aprovação pela Casa iniciadora, o projeto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde passou a ser tramitado segundo o rito abreviado até a interposição de recurso por um duodécimo dos deputados.

A situação narrada estaria compatível com as regras sobre processo legislativo previstas pela Constituição Federal? Justifique.

30. Suponha que o Presidente da República tenha adotado medida provisória versando sobre filiação a partidos políticos, sob a justificativa de que desejava que as novas regras vigorassem pelo menos alguns dias sem alterações em seu texto, que poderiam ocorrer por emenda parlamentar, caso o Chefe do Poder Executivo houvesse utilizado o projeto de lei ordinária como instrumento para formalizar aquelas regras.

A medida provisória adotada foi submetida de imediato à Câmara dos Deputados, que a aprovou no âmbito de suas comissões e a encaminhou ao Senado.

A situação narrada estaria compatível com as regras sobre processo legislativo previstas pela Constituição Federal? Justifique.

31. Suponha que um quinto dos membros do Senado Federal apresentaram proposta de emenda constitucional que retira a possibilidade, em ano eleitoral, de manifestações de cunho ideológico em áreas públicas, quando a reunião contar com mais de trinta participantes, sob a justificativa de que, estando em vigor o estado de defesa era preciso assegurar a ordem nas eleições para prestigiar o princípio democrático.

Após a aprovação da proposta por dois terços dos membros do Senado, em dois turnos de discussão e votação, a proposta seguiu para Câmara dos Deputados, onde também foi aprovada por dois terços de seus membros, após duplo turno de discussão e votação, sendo submetida, em seguida, à sanção do Presidente da República.

A situação narrada estaria compatível com as regras previstas pela Constituição Federal? Justifique.

Perguntas com respostas

1. O processo legislativo compreende a elaboração de quais espécies legislativas?

Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções (art. 59).

2. Qual espécie legislativa é apta a dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis?

Lei **complementar** (art. 59, parágrafo único).

3. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos legitimados para propor emenda à Constituição Federal (art. 60):

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3.1. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

3.1.1. de um ____(a)____, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

3.1.2. do Presidente da ____(b)____;

3.1.3. de mais da metade das ____(c)____ das unidades da Federação que se manifestem, cada uma delas, pela maioria ____(d)____ de seus membros.

(a) terço	(b) República	(c) Assembleias Legislativas	(d) relativa

4. Em quais situações a Constituição não poderá ser emendada?

Na vigência de **intervenção** federal, de estado **de defesa** ou de estado **de sítio** (art. 60, § 1º).

5. Qual procedimento previsto para a aprovação de uma PEC (proposta de emenda constitucional)?

A proposta deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, sendo considerada aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros (art. 60, § 2º).

6. Complete as lacunas a seguir, a respeito das chamadas "cláusulas pétreas" (art. 60, § 4º):

6.1. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma ____(a)____ de Estado, o voto direto, secreto, universal e ____(b)____, a ____(c)____ dos Poderes, os direitos e garantias ____(d)____.

(a) federativa	(b) periódico	(c) separação	(d) individuais

7. Uma vez rejeitada a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, a Constituição federal veda que ela seja objeto de nova proposta durante qual período?

Na mesma sessão legislativa (art. 60, § 5º).

8. Complete as lacunas a seguir, a respeito das matérias sobre as quais é vedada a edição de medida provisória (art. 62, § 1º):

8.1. relativa à nacionalidade, ____(a)____, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;

8.2. relativa ao direito penal, processual penal e processual ____(b)____;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8.3. relativa à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus ____(c)____;

8.4. relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, ____(d)____ orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º da CF/88;

8.5. que vise a detenção ou de bens, ____(e)____ de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

8.6. reservada a lei ____(f)____;

8.7. já disciplinada em projeto de ____(g)____ aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

(a) cidadania	(b) civil	(c) membros	(d) diretrizes	(e) sequestro	(f) complementar	(g) lei

9. A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre qual aspecto?

Sobre o atendimento dos **pressupostos constitucionais** da medida provisória (art. 62, § 5º).

10. O que acontece caso a medida provisória não seja apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação?

Entrará em **regime de urgência**, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando (art. 62, § 6º).

11. O que acontece com a vigência da medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional?

Terá sua vigência prorrogada uma única vez por igual período (art. 62, § 7º).

12. Em qual Casa do Congresso Nacional será iniciada a votação de uma medida provisória?

Na Câmara dos Deputados (art. 62, § 8º).

13. Além da medida provisória rejeitada, qual outra espécie de medida provisória não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa?

Medida provisória que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo (art. 62, § 10).

14. Após a aprovação do projeto de lei de conversão alterando o texto da original da medida provisória, o que ocorrerá com a vigência desta?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A medida provisória manter-se-á **integralmente em vigor** até que seja sancionado ou vetado o projeto (art. 62, § 12).

15. A quem compete a elaboração das leis delegadas?

Ao **Presidente da República**, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional (art. 68, *caput*).

16. Complete as lacunas a seguir, a respeito das matérias que não podem ser objeto de delegação, no âmbito das leis delegadas (art. 68, § 1º):

16.1. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do ____(a)____, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei ____(b)____, nem a legislação sobre:

16.1.1. organização do Poder ____(c)____ e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

16.1.2. nacionalidade, cidadania, direitos ____(d)____, políticos e eleitorais;

16.1.3. planos ____(e)____, diretrizes ____(f)____ e orçamentos.

(a) Congresso Nacional	(b) complementar	(c) Judiciário	(d) individuais	(e) plurianuais
(f) orçamentárias				

17. Onde serão iniciadas as votações de projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores?

Na Câmara dos Deputados (art. 64).

18. Quem poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa?

O Presidente da República (art. 64, § 1º).

19. No caso de pedido de urgência, se a Câmara ou o Senado não se manifestem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, qual a consequência prevista constitucionalmente?

Sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação (art. 64, § 2º).

Vale destacar que tais prazos não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código (art. 62, § 4º).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República (art. 61, § 1º):

20.1. fixem ou modifiquem os ____(a)____ das Forças Armadas;

20.2. disponham sobre:

20.2.1. ____(b)____ de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e ____(c)____ ou aumento de sua remuneração;

20.2.2. organização administrativa e judiciária, matéria ____(d)____ e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos ____(e)____;

20.2.3. servidores públicos da ____(f)____ e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

20.2.4. organização do ____(g)____ e da Defensoria Pública da União, bem como normas ____(h)____ para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

20.2.5. criação e extinção de ____(i)____ e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

20.2.6. ____(f)____ das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a ____(k)____.

(a) efetivos	(b) criação	(c) autárquica	(d) tributária	(e) Territórios
(f) União	(g) Ministério Público	(h) gerais	(i) Ministérios	(j) militares
(k) reserva				

21. Complete as lacunas a seguir, a respeito da iniciativa popular de projeto de Lei (art. 61, § 2º):

21.1. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à ____(a)____ de projeto de lei subscrito por, no mínimo, ____(b)____ do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por ____(c)____ Estados, com não menos de ____(d)____ décimos por cento dos ____(e)____ de cada um deles.

(a) Câmara dos Deputados	(b) um por cento	(c) cinco	(d) três	(e) eleitores

22. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos projetos de leis nos quais não se admite aumento de despesas (art. 63):

22.1. nos projetos de iniciativa exclusiva do ____(a)____, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

22.2. nos projetos sobre organização dos serviços ____(b)____ da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais ____(c)____ e do Ministério Público.

(a) Presidente da República	(b) administrativos	(c) Federais

23. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra em quantos turnos de discussão e votação?

Em um só turno de discussão e votação (art. 65, *caput*).

24. A quem deve enviar o projeto de lei a Casa na qual tenha sido concluída a votação?

A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei **ao Presidente da República**, que, aquiescendo, o sancionará (art. 66, *caput*).

25. Complete as lacunas a seguir, a respeito do procedimento constitucional de veto, no âmbito do processo legislativo (art. 66, § 1º):

25.1. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, ____(a)____ ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou ____(b)____, no prazo de ____(c)____, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de ____(d)____ horas, ao Presidente do ____(e)____ os motivos do veto.

25.2. O veto parcial somente abrangerá texto ____(f)____ de artigo, de parágrafo, de ____(g)____ ou de alínea.

25.3. Decorrido o prazo de ____(h)____ dias, o silêncio do Presidente da República importará ____(i)____.

25.4. O veto será apreciado em sessão ____(j)____, dentro de ____(k)____ dias a contar de seu recebimento, só podendo ser ____(l)____ pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

25.5. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para ____(m)____, ao Presidente da República.

25.6. Esgotado sem deliberação o prazo de ____(n)____ dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, ____(o)____ as demais proposições, até sua votação final.

25.7. Se a lei não for promulgada dentro de ____(p)____ horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º do art. 66 da CF, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em ____(q)____ prazo, caberá ao ____(r)____ do Senado fazê-lo.

(a) inconstitucional	(b) parcialmente	(c) quinze dias úteis	(d) quarenta e oito

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(e) Senado Federal	(f) integral	(g) inciso	(h) quinze
(i) sanção	(j) conjunta	(k) trinta	(l) rejeitado
(m) promulgação	(n) 30	(o) sobrestadas	(p) quarenta e oito
(q) igual	(r) Vice-Presidente		

26. Qual o requisito constitucional previsto para que a matéria constante de projeto de lei rejeitado possa constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa?

Proposta da **maioria absoluta** dos membros de **qualquer** das Casas do Congresso Nacional nesse sentido (art. 67).

27. Qual o quórum de aprovação das leis complementares?

Maioria absoluta (art. 69).

28. Suponha que o STF tenha encaminhado projeto de lei sobre a organização judiciária de Território e, após ter sido aprovado pela Casa iniciadora, foi aprovado com emendas pela Casa revisora e encaminhado ao Presidente da República, que o vetou parcialmente, suprimindo algumas palavras de determinada alínea.

Após quarenta dias de seu recebimento, não tendo a Câmara dos Deputados apreciado o veto, houve trancamento da pauta na referida Casa Legislativa. Dez dias depois, a Câmara dos Deputados rejeitou o veto, por voto da maioria dos deputados federais, tendo o projeto sido enviado para promulgação do Presidente da República.

Em razão de o projeto não ter sido promulgado pelo Chefe do Poder Executivo em vinte e quatro horas, o Presidente do Senado o promulgou nas vinte e quatro horas seguintes.

A situação narrada estaria compatível com as regras sobre processo legislativo previstas pela Constituição Federal? Justifique.

Não.

Em primeiro lugar, "organização judiciária dos Territórios" é matéria de iniciativa de lei privativa do Presidente da República, conforme art. 61, § 1º, II, "b" da CF, razão pela qual não poderia ter sido encaminhado o projeto de lei pelo STF.

Em segundo lugar, como o projeto foi emendado pela Casa revisora, deveria ter retornado à Casa iniciadora para que as emendas fossem por elas apreciadas (CF, art. 65, parágrafo único) e, só após tal apreciação é que o projeto deveria ter seguido à sanção/veto do Presidente da República (CF, art. 65, *caput*).

Em terceiro lugar, o veto do Presidente da República não poderia ter suprimido somente algumas palavras da alínea: deve abranger texto <u>integral</u> do dispositivo (artigo, parágrafo, inciso ou alínea) - CF, art. 66, § 2º.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em quarto lugar, o veto é apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional (CF, art. 66, § 4º) e, além disso, tranca a pauta do Congresso após 30 dias de seu recebimento (CF, art. 66, § 6º). Ainda, o quórum para rejeitar o veto é de maioria absoluta dos deputados e senadores. Portanto, não há de se falar em apreciação do veto pela Câmara dos Deputados isoladamente, nem de trancamento de pauta em 40 dias, tampouco de rejeição de veto por quórum de maioria simples.

Em quinto lugar, após a rejeição do veto, o prazo para o Presidente da República promulgar o projeto de lei é de 48 horas e, se este não o fizer, caberá ao Presidente do Senado realizar a promulgação em igual prazo (CF, art. 66, § 7º). Assim, não há de se falar em prazo de 24 horas.

29. Suponha que o Presidente da República tenha encaminhado ao Senado projeto de lei sobre alterações no Código Civil e tenha solicitado urgência em sua apreciação. Entretanto, aquela Casa Legislativa não tramitou o projeto segundo o rito sumário, alegando que o Chefe do Poder Executivo só poderia pedir urgência em projetos de lei de sua iniciativa reservada.

Após sua aprovação pela Casa iniciadora, o projeto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde passou a ser tramitado segundo o rito abreviado até a interposição de recurso por um duodécimo dos deputados.

A situação narrada estaria compatível com as regras sobre processo legislativo previstas pela Constituição Federal? Justifique.

Não.

Em primeiro lugar, os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República são discutidos e votados inicialmente na Câmara dos Deputados (CF, art. 64, *caput*). Assim, não há de se falar em envio de projeto de lei ao Senado por parte do Presidente da República.

Em segundo lugar, o rito de urgência constitucional não é aplicável a projetos de código (CF, art. 64, § 4º).

Em terceiro lugar, o Presidente da República pode solicitar urgência a qualquer projeto que apresente ao Poder Legislativo, mesmo que não seja de iniciativa reservada.

Em quarto lugar, o recurso para que o Plenário aprecie projetos de lei que estavam tramitando no rito sumário (ou seja, no âmbito das Comissões, quando o regimento dispensa a competência do Plenário) é de um décimo (e não um duodécimo) dos membros da Casa (CF, art. 58, § 2º, I).

30. Suponha que o Presidente da República tenha adotado medida provisória versando sobre filiação a partidos políticos, sob a justificativa de que desejava que as novas regras vigorassem pelo menos alguns dias sem alterações em seu texto, que poderiam ocorrer por emenda parlamentar, caso o Chefe do Poder Executivo houvesse utilizado o projeto de lei ordinária como instrumento para formalizar aquelas regras.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A medida provisória adotada foi submetida de imediato à Câmara dos Deputados, que a aprovou no âmbito de suas comissões e a encaminhou ao Senado.

A situação narrada estaria compatível com as regras sobre processo legislativo previstas pela Constituição Federal? Justifique.

Não.

Em primeiro lugar, não é possível que medida provisória verse sobre matéria relativa a partidos políticos (CF, art. 62, § 1°, I, "a").

Em segundo lugar, as medidas provisórias (MPs) só podem ser adotadas em caso de relevância e urgência (CF, art. 62, *caput*), sendo discricionário ao Presidente da República reputar qual situação é relevante e urgente. Entretanto, a justificativa trazida pelo enunciado não faz qualquer menção à relevância e urgência necessárias para a adoção da MP, mas tão somente a um critério arbitrário do Presidente da República para adotar o expediente provisório.

Em terceiro lugar, as MPs devem ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional (e não à Câmara dos Deputados, inicialmente), onde uma Comissão Mista examinará a MP e sobre ela emitirá parecer, antes de serem apreciadas em cada Casa do Congresso (CF, art. 62, *caput* e § 9º).

Em quarto lugar, as MPs devem ser apreciadas pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional (CF, art. 62, § 9º). Assim, não há de se falar em aprovar a MP somente no âmbito das comissões.

31. Suponha que um quinto dos membros do Senado Federal apresentaram proposta de emenda constitucional que retira a possibilidade, em ano eleitoral, de manifestações de cunho ideológico em áreas públicas, quando a reunião contar com mais de trinta participantes, sob a justificativa de que, estando em vigor o estado de defesa era preciso assegurar a ordem nas eleições para prestigiar o princípio democrático.

Após a aprovação da proposta por dois terços dos membros do Senado, em dois turnos de discussão e votação, a proposta seguiu para Câmara dos Deputados, onde também foi aprovada por dois terços de seus membros, após duplo turno de discussão e votação, sendo submetida, em seguida, à sanção do Presidente da República.

A situação narrada estaria compatível com as regras previstas pela Constituição Federal? Justifique.

Não.

Em primeiro lugar, a proposta de emenda à CF deveria ter sido apresentada por, pelo menos, um terço dos membros do Senado (CF, art. 60, I) – apenas um quinto é inviável.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em segundo lugar, é vedada a deliberação de proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais (CF, art. 60, § 4°, IV) e, portanto, a proposta apresentada não poderia tender a abolir o direito de reunião previsto no art. 5°, XVI da CF.

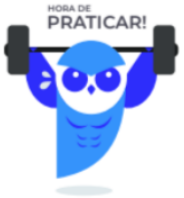
Em terceiro lugar, a Constituição não pode ser emendada na vigência de estado de defesa (CF, art. 60, § 1°).

Em quarto lugar, a proposta de emenda aprovada no Poder Legislativo não é submetida à sanção/veto do Presidente da República, mas sim é promulgada diretamente pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (CF, art. 60, § 3°).

Cumpre destacar que a proposta de emenda deve ser "discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros" (CF, art. 60, § 2°). Logo, foi correta a aprovação por dois terços (que é um quórum maior que o exigido de três quintos!) dos membros de cada Casa Legislativa, em duplo turno de discussão e votação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Emenda à Constituição (art. 60 da CF) (não entra mutação nem revisão constitucional)

1. (CEBRASPE/2018/TCE-BA/Auditor Estadual – Controle Externo) A CF proíbe a deliberação de proposta de emenda constitucional que tenda a abolir

a) a forma federativa de governo, por se tratar de cláusula pétrea expressa.

b) a forma republicana de Estado, por se tratar de cláusula pétrea implícita.

c) a separação dos poderes, por se tratar de cláusula pétrea expressa.

d) o regime democrático e a autonomia municipal, por se tratar de cláusulas pétreas expressas.

e) o sistema presidencialista de governo, por se tratar de cláusula pétrea implícita.

2. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Direito) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

O veto, formalizado pelo chefe do Poder Executivo, somente poderá versar sobre texto parcial de artigo do projeto de lei nos casos em que não fique prejudicada a aplicação da norma legal a ser promulgada.

3. (CEBRASPE/2015/Telebrás/Advogado) Considere que uma proposta de emenda constitucional tenha sido rejeitada em junho de 2015. Nesse caso, nova proposta de emenda versando sobre a mesma matéria pode ser proposta, ainda no ano de 2015, se for de iniciativa da maioria do Senado e da Câmara dos Deputados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista em Gestão/Julgamento) A respeito do Poder Legislativo, julgue o item subsecutivo.

Quando propostas pelo presidente da República e aprovadas pelas casas do Congresso Nacional, as emendas à Constituição deverão ser promulgadas pelo proponente em prazo constitucionalmente determinado.

5. (CEBRASPE/2016/PGE-AM/Procurador) Com relação aos mecanismos de defesa da CF e das Constituições estaduais, julgue o item a seguir.

No exercício da competência para o chamado veto jurídico no âmbito dos correspondentes processos legislativos, governadores e prefeitos podem invocar tão somente violações às respectivas leis fundamentais (Constituições estaduais e leis orgânicas municipais), sendo-lhes vedado vetar projetos de lei com base na sua incompatibilidade com a CF.

6. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista de Gestão - Administração) Comissão do Senado Federal poderá propor emenda à Constituição, mas tal emenda, mesmo após discussão e votação em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, não poderá ser promulgada na vigência de intervenção federal.

Processo legislativo - iniciativa, discussão, votação, emendas, veto, sanção, promulgação e publicação (arts. 61, 63, 64, caput, 65, 66 e 67, caput da CF)

7. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que diz respeito à disciplina constitucional da emenda, da reforma e da revisão constitucional, bem como à organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente, de acordo com a jurisprudência do STF.

O procedimento específico conhecido como dupla revisão pode alterar as cláusulas pétreas da CF.

8. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário) De acordo com as disposições constitucionais acerca do processo legislativo, assinale a opção correta.

a) O presidente da República poderá ser autor de proposta de emenda constitucional desde que a proposição seja subscrita por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, não há óbice para a CF seja alterada por meio de emenda constitucional.

c) Aprovada a proposta de emenda à Constituição pelo Congresso Nacional, o presidente da República terá o prazo de 15 dias para sancioná-la ou vetá-la e, caso não se manifeste nesse prazo, seu silêncio importará sanção tácita.

d) O veto aposto pelo presidente da República a projeto de lei será apreciado pelo Congresso Nacional e será considerado rejeitado se obtiver o voto de três quintos dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em dois turnos de votação.

e) Caso o presidente da República considere inconstitucional ou contrário ao interesse público projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, poderá vetá-lo total ou parcialmente, e o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

9. (CEBRASPE/2009/TCE-AC/Analista de Controle Externo-Ciências Contábeis) Acerca do processo legislativo brasileiro, assinale a opção correta.

a) Segundo a CF, emenda constitucional disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

b) A CF prevê a hipótese de iniciativa popular, que pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 10% dos eleitores de qualquer estado da Federação.

c) As medidas provisórias perderão a eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias a contar de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes.

d) A reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo será permitida apenas uma vez, por igual período.

e) O procurador-geral da República tem competência para propor projeto de lei ordinária ou complementar.

10. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista de Gestão – Administração) A regra da separação dos poderes impede que os requisitos de relevância e urgência, necessários à edição de medidas provisórias pelo presidente da República, sejam submetidos ao crivo do Poder Judiciário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. (CEBRASPE/2016/TCE-PA/Auditor de Controle Externo) Projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa se proposto pela maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

12. (CEBRASPE/2015/TCU/Auditor Federal de Controle Externo) Os estados não são obrigados a prever medida provisória no seu processo legislativo. Entretanto, caso optem por incluir tal medida entre os instrumentos do processo legislativo estadual, eles devem observar os princípios e limites estabelecidos a esse respeito na CF.

13. (CEBRASPE/2014/TC-DF/Analista de Administração Pública) O veto do presidente da República a projeto de lei será apreciado em sessão unicameral, somente podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos congressistas.

14. (CEBRASPE/2016/TCE-PA/Auditor/Direito) No que se refere aos poderes da República e ao Tribunal de Contas da União, julgue o item subsequente.

Segundo o STF, configura hipótese de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a edição de lei de iniciativa parlamentar que estabeleça atribuições para órgãos da administração pública.

15. (CEBRASPE/2013/Polícia Federal/Delegado) Em relação ao processo legislativo e ao sistema de governo adotado no Brasil, julgue o seguinte item.

A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, bem como ao presidente da República, ao STF, aos tribunais superiores, ao procurador-geral da República e aos cidadãos. No que tange às leis complementares, a CF não autoriza a iniciativa popular de lei.

16. (CEBRASPE/2021/SEFAZ-RR/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais) Acerca do processo legislativo, julgue os itens a seguir.

I. A iniciativa comum é aquela em que a proposição legislativa pode ser apresentada por qualquer membro do Congresso Nacional, por comissão parlamentar, pelo presidente da República ou pelos cidadãos, no caso de iniciativa popular.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II. As medidas provisórias perderão eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de 45 dias, prorrogável uma vez por igual período.

III. O veto parcial do presidente da República pode alcançar, além do texto integral de cada artigo, parágrafo, inciso ou alínea, palavras ou expressões contidas nessas unidades normativas.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas os itens I e III estão certos.

d) Apenas os itens II e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

Medidas provisórias (art. 62 da CF)

17. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) A respeito das disposições constitucionais relativas a municípios, julgue o item subsequente.

A expedição de medida provisória pelo presidente da República acarreta suspensão automática da tramitação de propostas de emenda constitucional.

18. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista em Gestão/Julgamento) A respeito do Poder Legislativo, julgue o item subsecutivo.

Matéria reservada a lei complementar não pode ser tratada por meio de medida provisória nem pode ser objeto de lei delegada elaborada pelo presidente da República.

19. (CEBRASPE/2022/SEE-PE/Analista em Gestão Educacional) Julgue o próximo item acerca do processo legislativo brasileiro.

A edição de medidas provisórias concernentes a matérias reservadas a lei complementar é vedada ao presidente da República.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20. (CEBRASPE/2022/SEFAZ-SE/Auditor Técnico de Tributos) Julgue o seguinte item, relativos a aspectos diversos pertinentes a noções de direito administrativo.

Atendidos os pressupostos de relevância e urgência, o presidente da República pode adotar medidas provisórias que versem sobre matéria relativa a

a) garantia dos membros do Ministério Público.

b) partidos políticos.

c) direito processual civil.

d) lei orçamentária anual.

e) abertura de crédito extraordinário.

21. (CEBRASPE/2022/PGM-Recife/Procurador Judicial Municipal) Matéria constante em projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto de lei, na mesma sessão legislativa, mediante proposta

a) do presidente da República ou da maioria simples dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

b) da maioria simples dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

c) da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

d) da maioria simples dos membros da Câmara dos Deputados.

e) do presidente da República ou da maioria absoluta dos membros do Senado Federal.

22. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo) A respeito da organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

É possível a admissão de proposição de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República que dê ensejo a aumento de despesas, desde que, ao final dos trâmites cabíveis, o projeto seja sancionado pelo presidente da República.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

23. (CEBRASPE/2023/MPE-RO/Analista em Auditoria) Acerca do processo legislativo, assinale a opção correta.

a) Processo legislativo é o conjunto das regras que disciplinam a produção de todas as normas do poder público, desde emendas constitucionais até normas menores, como decretos e portarias.

b) Decretos legislativos são atos normativos produzidos individualmente pelo presidente da República, sem necessidade de tramitar pelo Congresso Nacional.

c) Apenas membros do Congresso Nacional detêm iniciativa legislativa.

d) Na hipótese de a casa revisora de um projeto de lei aprová-lo com emendas, ele deverá retornar à casa iniciadora, para nova votação.

e) A casa iniciadora do processo legislativo é sempre a Câmara dos Deputados.

24. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) No que se refere a medidas provisórias, julgue o item que se segue.

A vigência de uma medida provisória pode ser prorrogada por uma única vez, pelo prazo de 60 dias.

25. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) No que se refere a medidas provisórias, julgue o item que se segue.

A votação de medidas provisórias deve iniciar-se na Câmara dos Deputados.

26. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/ Analista Judiciário – Comissário de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso) Um dos princípios regentes das relações internacionais do Brasil é a prevalência dos direitos humanos. De acordo com a CF, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada uma das casas legislativas, serão equivalentes a

a) leis ordinárias.

b) medidas provisórias.

c) leis complementares.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) emendas constitucionais.

e) decretos.

27. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Direito) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

O preceito inserido na CF, segundo o qual é vedada, dentro da mesma legislatura, a recondução para os cargos diretivos do Poder Legislativo, não é de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais.

28. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Direito) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

As normas da CF alusivas aos direitos fundamentais, assim como as normas do preâmbulo do texto constitucional, são preceitos de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. C
2. Errado
3. Errado
4. Errado
5. Errado
6. Errado
7. Errado
8. E
9. E
10. Errado
11. Certo
12. Certo
13. Errado
14. Certo
15. Errado
16. A
17. Errado
18. Certo
19. Certo
20. E
21. C
22. Errado
23. D
24. Certo
25. Certo
26. D
27. Certo
28. Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.